

Klaipėdos rajono sodininkų bendrija „Šernai“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Bendrijos narių pakartotiname
ataskaitiniame rinkimuose
susirinkime 2013-04-27, protokolais Nr.10



BENDROJI DALIS

1. Sodininkų bendrija yra savarankiškas, pelno nesiekiantis fizinių asmenų susivienijimas, turintis juridinio asmens teises, kurio tikslas – plėtoti mėgėjišką sodininkystę, daržininkystę, gėlininkystę, bitininkystę ir kitą sodininkystės veiklą, vienijantis žemės sklypų savininkus ir nuomininkus bei valdantis bendrijos teritorijoje esantį bendrijai nuosavybės teise priklausančią turtą.

2. Bendrijos veiklai vadovauja bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o laikotarpiu tarp susirinkimų – bendrijos valdyba.

3. Sodininkų bendrijoje „Šernai“ sudaryta 11 grandžių. Grandims vadovauja grandies susirinkime išrinkta valdyba, iš kurios narių išrinktas grandies seniūnas. Grandies seniūnas atstovauja grandžiai išplėstiniuose bendrijos valdybos posėdžiuose ir supažindina grandies narius su priimtais nutarimais.

4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu (2003m. gruodžio 18d. Nr.IX-1934), kitais teisės aktais.

5. Sodininkų bendrija turi nustatytą Juridinio asmens kodą - 163672133. Sodininkų bendrijos įstatai registruojami Valstybinės registrų centro įmonės Klaipėdos filiale.

Sodininkų bendrijos valdyba, kiekvienas sodininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, Sodininkų bendrijos „Šernai“ įstatais ir šiomis Vidaus tvarkos taisyklėmis.

6. Sodininkų bendrijos valdyba pagal bendrijos žemės sklypo planą organizuoja sodo aikštelių, kelių, takų ir kitų projekte numatytų objektų atžymėjimus natūroje ir užtikrina, kad šių ribų būtų laikomasi. Mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei.

7. Bendrija privalo rūpintis natūralia gamtine aplinka, laikytis įstatymu nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, saugoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo plotuose augančius miškus, medžius ir kitą augaliją, vandens telkinius, atskirus gamtos objektus, globoti naudingąją gyvūniją.

8. Siekiant įgyvendinti savo tikslus kultūrinėje veikloje, bendrijos valdyba organizuoja bendrijos sklypų apžiūras, parodas, derliaus šventes, dalyvauja Lietuvos sodininkų draugijos ir miestų (rajonų) susivienijimų rengiamose parodose, mugėse, konkursuose ir kituose renginiuose.

9. Sodininkų bendrijos valdyba prie įvažiavimo į bendriją įrengia informacines skelbimų lentas, kuriose nurodo bendrijos teritorijos schemą, bendrijos pavadinimą.

RIBOS IR STATINIAI

10. Mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau

patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Bendrojo naudojimo žemę bendrija gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės.

Kiekvienas sodininkas yra savininkas, išsipirkęs iš valstybės žemės sklypą, kuris yra įteisintas. Ribos tarp sodo kelių ir narių sklypų gali būti pažymimos negiliais grioveliais arba tvorele, žemaūgiais želdiniais. Sodininkas savo sklypą gali apverti dekoratyvine medine, iš vielos tinklo tvora arba karpoma gyvatvore. Svarbu, kad kaimynams nekristų pavėsis.

11. Medžius ir krūmus mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sklypą nuo kaimyninio sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų:

- 11.1.** aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3m, sodinami ne mažesniu kaip 3m atstumu nuo sklypo ribos; šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5m nuo kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
- 11.2.** žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2m atstumu nuo sklypo ribos;
- 11.3.** krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos;
- 11.4.** krūmų, dekoratyvinių bei kitų augalų neturi būti arčiau kaip 1m nuo bendrijos teritorijos ribų tvoros;
- 11.5.** mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą.

12. Gyvatvorės krūmai turi būti nuolat karpomi ir jų aukštis turi būti ne didesnis kaip 1 – 1,2m.

13. Pertvarkyti sodo teritoriją ar jos dalį statant gyvenamąjį namą ar jo priklausinius, rekonstruoti pastatytą sodo namą į gyvenamąjį namą bendrijos teritorijoje privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002m. kovo 19d. priimtu Organizaciniu tvarkomuoju statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:1999 („Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“).

14. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:

- 14.1.** pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko arba sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija);
- 14.2.** tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvorų reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos (saulės apšvietimo); norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;

14.3. statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko arba sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija).

15. Mėgėjiško sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

16. Pastatai gali būti statomi, jei neviršijami šie rodikliai:

16.1. sklypo užstatymo didžiausias tankumas – 30 proc.;

16.2. gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5m;

16.3. priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 6m;

16.4. priklausinio (pastato), priskiriamo nesudėtingiems statiniams, didžiausias aukštis – 5m.

17. Projektuojant ir statant individualiame sklype statinius, būtina išlaikyti šiuos atstumus:

17.1. gyvenamas namas nuo gretimo sodo sklypo ribos – ne arčiau kaip 3m;

17.2. gyvenamas namas nuo gatvės raudonosios linijos – ne arčiau kaip 5m;

17.3. ūkinis pastatas, garažas, šiltnamis – 2m nuo sklypo ribos;

17.4. lauko tualetai, jei jie ne ūkiniame pastate, turi būti ne arčiau kaip 4m nuo sklypo ribos; kiekviename sklype privalo būti nuotekų išgrėbimo duobė, naudojamos biologinės priemonės kvapams šalinti, naikinti.

18. Sodo sklypai gali būti padalijami arba atskiriamos jų dalys, jeigu galima suprojektuoti ne mažesnius kaip 0,04ha sodo sklypus.

19. Sodo sklypai mėgėjiškos sodininkystės reikmėms gali būti sujungiami.

TVARKA IR PRIEVOLĖS

20. Sodo sklypas turi būti tvarkomas laikantis visų agrotechnikos reikalavimų, stengiantis racionaliai išnaudoti žemę. Visais atvejais gamybą rekomenduojama derinti su aplinkos estetika.

21. Kiekviename sklype visą laiką turi būti palaikoma švara ir tvarka, naikinamos piktžolės, kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais. Nenaudoti augalams žydinti chemikalų. Nedirbamų sklypų šeimininkai, darantys žalą kaimynams, baudžiami įstatymų nustatyta tvarka (LR Augalų apsaugos įstatymas).

Negalima prie sodininkų bendrijos kelių sodinti šaltalankių ir kitų augalų su plačiai besidriekiančiomis šaknimis, kadangi jie gadina kelio dangą.

22. Draudžiama iš sklypo išravėtas piktžoles ir kitas atliekas mesti ant kelių, krauti sodo pakraščiuose arba už sodo ribos. Joms pūdyti kiekvieno sklypo nuošalesnėje vietoje turi būti įrengta kompostinė arba buitinių atliekų duobė. Ji neturi būti arčiau kaip 3m nuo kaimyno sklypo ribos.

23. Neorganinės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti pastoviai išvežamos.

24. Atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ir kitos trąšos išverčiamos sklype ir per 2 – 3 dienas sukompostuojamos arba įterpiamos į dirvą. Fekalines trąšas į sodą vežti draudžiama.

25. Bendrijos valdyba, vadovaudamasi visuotinio sodininkų susirinkimo nutarimu, sodo kelių, pakelių, aikščių ir tvorų, sodo apsauginių juostų, medžių ir

krūmų priežiūrą gali pavesti nariams, kurie, valdybos nustatyta tvarka, reguliariai šienauja jiems priskirtus visuomeninius plotus, karmo ir priežiūri bendrus želdinius, dažo ir priežiūri tvorą, suolelius ir kt.

26. Šie darbai gali būti atliekami ir sodininkams organizuojant talkas. Visuotinis sodininkų susirinkimas gali kasmet nustatyti kiekvienam sodininkui privalomą talkose išdirbti valandų skaičių.

27. Jei dėl kokių nors priežasčių sodininkas nedalyvauja talkose ir neišdirba nustatyto valandų skaičiaus, tai jis privalo sumokėti bendrijai nustatytą sumą, kurią valdyba gali panaudoti samdant kitus asmenis.

28. Bendrijos valdyba kiekvienų metų balandžio – gegužės mėnesiais organizuoja talkas aplinkos ir priskirtų valstybinio miško zonų tvarkymui 100m atstumu. Pasitėlus miškininkus, gamtosaugininkus pateikia bausti sodininkus, kurie sistemingai teršia gamtą, pjauna ir kerta medžius, nereaguoja į daromas valdybos pastabas.

29. Sodininkai privalo laiku mokėti susirinkimo nustatyto dydžio ir nurodytais terminais nario ir tikslinius mokesčius. Ne bendrijos nariai už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Sodininkai 3 metus saugo įmoką patvirtinančius dokumentus.

30. Už mokesčių nemokėjamą sodininkui priskaičiuojami delspinigiai, gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, viešai paskelbiami skolininkų sąrašai.

31. Nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. poilsio ir švenčių dienomis atliekas deginti draudžiama.

32. Mėgėjiškuose soduose visi nariai turi laikytis bendravimo normų, savo elgesiu ir veiksmais netrukdyti kaimynams dirbti ir ilsėtis.

33. Sodo ramybės laikas nustatomas nuo 23val. iki 7val.

34. Neleisti sode garsios muzikos.

35. Kiekvienas sklypo savininkas pažymi savo sklypą pritvirtindamas suteikto sklypo adreso numerį.

GYVŪNAI

36. Bendrijos narys turi teisę laikyti paukščius, triušius, nutrijas, bites, ožkas griežtai laikantis sanitarijos bei veterinarijos taisyklių, nedarant žalos aplinkai, kaimyninių sklypų šeimininkų darbui ir poilsiui. Žvėrelių ir paukščių voljerai turi būti ne arčiau kaip už 4m nuo kaimyninio sklypo ribos.

37. Palaidus šunis, vištas, žąsis mėgėjiškuose soduose laikyti draudžiama.

38. Sodo nariai privalo globoti naudingus paukščius, įrengti jiems inkilus, neteršti soduose ir jų aplinkoje esančių vandens telkinių, miškų ir kitų žaliųjų plotų, savarankiškai nelaužyti eglišakių, nekirsti medžių bei krūmų, neskinti į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktų augalų. Kiekvieno sodininko pareiga sudrausti gamtos pažeidėjus.

TRANSPORTAS

39. Visos transporto priemonės turi būti laikomos sodo sklype arba specialiai tam įrengtose aikštelėse. Laikyti transporto priemones sodo keliuose griežtai draudžiama.

40. Visų transporto priemonių greitis mėgėjiškuose sodo keliuose neturi viršyti 30 km/h. Sugadintus kelius, visuomeninius įrenginius taiso kaltininkas. Kelio ženklus, jų stovėjimo vietą parenka sodininkų bendrijos valdyba.

NUOSAVYBĖS PERLEIDIMAS

41. Sodininkų bendrijos narys, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas sodo sklypą, turi informuoti apie tai bendrijos valdybą ir sumokėti mokesčius. Sodininkas, prieš perleisdamas savo sklypą ar jo dalį kitam asmeniui, privalo pranešti bendrijai jos įstatų nustatyta tvarka bei terminais ir gauti pažymą apie atsiskaitymą už prievolės bendrijai. Pažyma pateikiama notarui sudarant sodo sklypo pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kitą sodo sklypo perleidimo sutartį.

BENDRIJOS ŪKIS

42. Mėgėjų sodo teritorijoje esančius bendrojo naudojimo objektus bendrija valdo Civilinio kodekso, Sodininkų bendrijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

43. Vandens laistymo magistralinius vamzdynus remontuoja ir prižiūri bendrijos valdyba; grandžių teritorijose vamzdynų priežiūrą vykdo grandžių tarybos, jų seniūnai bei kiekvienas sodininkas. Turi būti laisvas priėjimas prie visų vamzdynų (po 0,5m iš abiejų pusių).

44. Bendrijos teritorijos pagrindinių kelių (gatvių, alėjų) remontu ir priežiūra rūpinasi bendrijos valdyba, mažų gatvelių (takų) – grandžių tarybos, jų seniūnai, kiekvienas sodininkas.

45. Sodininkams, nesilaikantiems bendrijos įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantiems visuotinio sodininkų susirinkimo ir valdybos nutarimų taikomos visuotinio poveikio priemonės: baudos bei kitos priemonės sutinkamai su galiojančiais įstatymais.

46. Bendrijos valdyba turi bendrijos narių susirinkimui atsiskaityti apie įvykdytus darbus ir panaudotas lėšas.

47. Bendrijos veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios įgaliojimų terminus nustato visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

48. Sodininkų bendrijos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu).

49. Bendrijos lėšų apskaita ir raštvedyba tvarkoma įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Ginčai tarp bendrijos ir jos narių sprendžiami teismine tvarka.

51. Siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui ir kitiems teisės pažeidimams, sodininkų bendrija turi glaudžiai bendradarbiauti su vietos policijos struktūriniais padaliniais.

52. Sodininkų bendrijos teritorijoje įrengti ar statyti pastatus paslaugas teikiančioms įmonėms leidžiama tik gavus bendrijos narių susirinkimo sutikimą. Verslo pastatus statyti draudžiama.

Įstatymų leidėjui pakeitus ar papildžius LR Sodininkų bendrijų įstatymo straipsnius ar kitus LR teisės aktus ir to pasekoje atsiradus neatitikimams tarp SB „Šernai“ Vidaus tvarkos taisyklių ir Sodininkų bendrijų įstatymo ar kitų LR teisės aktų, viršenybė teikiama Sodininkų bendrijų įstatymui ar kitiems LR teisės aktams.

SB „Šernai“ valdybos pirmininkė
2013-04-27

 Daina Baronienė